כ"ד בחשון התשע"ח
13 בנובמבר 2017

חוזר ביטוח 2017-1-17
סיווג: כללי

תיקון הוראות חוזר ביטוח 2016-1-14 - השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ובהסכמת שרת המשפטים, להלן הוראותיי:

1. כללי

בחוזר ביטוח מס' 2016-1-14, מיום 29 בספטמבר 2016, שעניינו "השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים" (להלן - **החוזר**) נקבעו הוראות לעניין השבת סכום הכסף העודף שקיים בקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים לציבור המבוטחים בביטוח רכב מנועי. במסגרת הוראות אלו נקבע, בין היתר, כי "כלי רכב מנועי מסוים, תו סוחר או נהג נקוב מסוים בפוליסת סחר יהיה זכאי לדמי השבה במהלך תקופת ההשבה בגין תקופת ביטוח שלא תעלה על 24 חודשי ביטוח". לאחר בחינה מחודשת של הוראה זו ולאור הקושי התפעולי והמיכוני ליישומה, כפי שעלה מפניות של חברות הביטוח, מתוקן החוזר כך שתקבע בו הוראה משלימה במסגרתה קרנית תעביר לחברות הביטוח קובץ דיווח יומי אודות יתרת הזכאות לדמי השבה ביחס לכל כלי רכב בישראל. עוד ייקבע בחוזר כי לאור סך הכספים שהושבו עד כה בשנת 2017 ונתונים כספיים במאזן קרנית שיעור דמי ההשבה החל מיום 2 בדצמבר 2017 יעמוד על 7% במקום 13%. בנוסף החוזר מטיל חובה על חברת ביטוח להגיש דוח שנתי מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון אודות דמי הביטוח שגבתה החברה ודמי ההשבה שהשיבה, דמי הביטוח שהחזירה למבוטחים ודמי ההשבה שנוכו מהם בתקופת הדוח.

2. הוראות

א. בסעיף 1 לחוזר ביטוח מס' 2016-1-14, מיום 29 בספטמבר 2016, "השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים" (להלן - **החוזר**) -

1. בסעיף קטן (א), במקום "31 בדצמבר 2018" יבוא "1 בדצמבר 2017".

2. אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בגין פוליסות ביטוח שהוצאו בהתאם לפקודה ושמועד תחילתן בתקופה שמתחילה ביום 2 בדצמבר 2017 ועד ליום 31 בדצמבר 2018, תשיב חברת הביטוח למבוטח, במועד תשלום דמי הביטוח, באמצעות הפחתת דמי הביטוח, 7% מדמי הביטוח הנגבים מהמבוטח.".

3. בסעיף קטן (ב), בסיפה יבוא "על אף האמור, רשאית הרשות לאשר השבת דמי ביטוח לתקופה של עד 26 חודשי ביטוח, וזאת במקרים מיוחדים ומטעמים שירשמו".

4. אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הועברה הבעלות על כלי רכב מסוים, החל מיום 2 בדצמבר 2017, תשיב חברת הביטוח, בהסתמך על הצגת אישור העברת הבעלות על כלי הרכב על ידי המבוטח, דמי השבה בגין 12 חודשי ביטוח".

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

5. במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) קיבלה קרנית דיווח תקין מחברת ביטוח כאמור בסעיף 4(א), תעביר קרנית לחברת הביטוח, באופן חודשי ומרוכז, סכום כסף בגובה דמי ההשבה וזאת בהתאם ליתרת ימי ההשבה שטרם נוצלו, כאמור בקובץ הזכאות האחרון שהעבירה קרנית לחברה טרם כריתת חוזה הביטוח; סכום הכסף שיועבר יהיה כמפורט בסעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), בהפחתת דמי ההשבה שניכתה חברת הביטוח אגב החזרת דמי ביטוח בגין ביטולים או שינויים בפוליסות, ככל שהיו ביטולים או שינויים כאמור, תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הדיווח בגין חודש מלא."

ב. בסעיף 4 לחוזר -

1. בסעיף קטן (א):

א) במקום "וכן דוח רבעוני מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון" יבוא "דוח רבעוני סקור וחתום על ידי רואה חשבון, וכן דוח שנתי מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון".

ב) במקום הסיפה המתחילה במילים "דוח חודשי" יבוא "דוח חודשי כאמור יוגש לא יאוחר מתום 21 ימים מתום התקופה שאליה מתייחס הדוח, דוח רבעוני כאמור יוגש עד חודשיים מתום התקופה שאליה מתייחס הדוח או 3 ימי עסקים מיום החתימה על הדוחות הכספיים, לפי המוקדם מבניהם, ודוח שנתי כאמור יוגש עד שלושה חודשים מתום התקופה שאליה מתייחס הדוח או 3 ימי עסקים מיום החתימה על הדוחות הכספיים, לפי המוקדם מבניהם".

2. אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) קרנית תעביר לחברות הביטוח, באופן מאובטח, קובץ דיווח יומי הכולל את הפרטים הבאים בלבד: מספר הרכב, סוג לוחית רישוי ומספר ימי ההשבה שנוצלו (להלן - **קובץ הזכאות**).

(ד) חברת ביטוח תעשה שימוש בקובץ הזכאות לצורך בדיקת יתרת זכאותו של כלי רכב לדמי השבה בלבד ותמחק ממערכותיה את קובץ הזכאות שקיבלה, לא יאוחר מ-90 ימים ממועד סיום תקופת ההשבה, למעט נתונים שבהם עשתה החברה שימוש בדיווח לקרנית לפי סעיף 4(א)".

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות בענף ביטוח רכב חובה, שתקופת הביטוח בהן מתחילה ביום 2 בדצמבר 2017.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 2 בדצמבר 2017.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon